PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
NAUJ – NÚCLEO DE APOIO ÀS UNIDADES JUDICIAIS

Processo nº 0810996-36.2021.8.10.0001

Classe CNJ: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

REQUERENTE: DEBORA SILVA BRANDAO

REQUERIDO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA (CNPJ=63.554.067/0001-98)

Advogado/Autoridade do(a) REU: ISAAC COSTA LAZARO FILHO - CE18663-A

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se **Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência** ajuizada por DÉBORA SILVA BRANDÃO em desfavor de HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, ao argumento de que possui um contrato de plano de saúde junto a requerida, mas mesmo assim teve pedido de fornecimento de medicamento negado.

Aduziu que é beneficiária de plano de saúde desde 11/07/2019 e vem pagando pontualmente a mensalidade.

Possui histórico de 03 (três) abortos repetitivos e alteração de exame de mutação metilenotetrahidrofolato-redutase – MTHFR, necessitando do uso da medicação ENOXAPARINA 60 mg (aplicar uma ampola subcutânea uma vez ao dia, durante a gravidez e nas 6 semanas pós-parto).

Porém a requerida negou pedido, sob a justificativa de que o referido medicamento é de uso domiciliar e, portanto, tem assistência excluída.

Requereu tutela de urgência antecipada, para que a requerida imediatamente autorizasse o tratamento com o medicamento referido sob pensa de multa e ao final a procedência do pedido com a confirmação da tutela pleiteada.

Concedida a tutela de urgência na decisão de ID 43126153.

Contestação da requerida HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA na petição de ID 44476444, alegando que a medicação requerida é de uso domiciliar e, portanto, é excluída da assistência médica em caráter domiciliar.

Requer ao final a revogação da antecipação de tutela, bem como a improcedência dos pedidos da parte autora.

Em decisão de saneamento e organização de ID 60850965, foram analisadas as preliminares arguidas, bem como saneado o feito.

Intimadas as partes para especificarem eventuais provas, a ré pediu ajustes nos pontos controvertidos (ID 61638382), enquanto que a autora pediu o julgamento do feito no estado em que se encontra (ID 62243135).

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

De início, cumpre anotar a normalização do feito, não havendo nulidades a declarar e estando o processo apto para ser sentenciado, independentemente de produção de prova oral em audiência, imprestável para o esclarecimento da lide, eis que os pontos de divergência podem ser esclarecidos com base nos documentos e informações juntados pelas partes junto com a inicial e contestação.

Questões preliminares já analisadas e decididas em decisão de saneamento e organização.

Passo ao exame do mérito, e a fim de situar os fatos e a solução a ser ministrada, observo que a parte autora requer o pagamento de indenização por danos morais, por ter tido atendimento emergencial negado por ambas as requeridas.

Da análise dos autos, vislumbra-se que a autora demonstrou estar precisando de medicamento em virtude de histórico de 03 (três) abortos repetitivos e alteração de exame de mutação metilenotetrahidrofolato-redutase – MTHFR, ainda, assim, teve o pedido negado, ao argumento de que por se tratar de medicamento domiciliar não havia cobertura.

Mister ressaltar que à luz do CDC, o consumidor não pode ficar à mercê do descuido do fornecedor de serviços, uma vez que é reconhecido como o elo mais fraco em relação ao poder de controle dos titulares dos bens de produção, isto é, os empresários, como bem exposto se vê no inciso I do artigo 4º do CÓDIGO DE DEFESA

DO CONSUMIDOR, principalmente, se o não atendimento da solicitação do caso em tela, acarretaria risco de vida ao requerente, ainda mais por se tratar de uma criança de apenas dois meses em situação grave.

Ademais, a Lei nº. 9.656/98, em seu art. 35-c, inciso I, que é "obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente".

Não merecem prosperar as argumentações de que por se tratar de medicamento domiciliar, pois como se pode inferir da prescrição, o medicamento é injetável e impossibilita que pessoas sem a formação necessária apliquem tal medicamento.

Destaco, por oportuno, que a saúde e a vida humanas são valores supremos absolutos, abaixo dos quais se colocam todos os demais. São bens jurídicos que se sobrepõem a quaisquer outros bens, cuja proteção não pode ser prejudicada ou obstada por mera interpretação de uma cláusula contratual.

Por conseguinte, entendo que a recusa de plano de assistência privada à saúde, em fornecer medicamento imprescindível ao tratamento da autora, a pretexto de dar fiel cumprimento a cláusula contratual que o medicamento é domiciliar, como ocorrido nos autos, gera para o consumidor a obrigação de indenizar pelos danos morais daí resultante, visto que aplicável à espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor e da lei específica dessa atividade assistencial, a afastar, do caso concreto, a incidência de tal cláusula, por considerá-la abusiva.

Relembre-se, por oportuno, que quando da decisão em medida cautelar que deferiu a o fornecimento do medicamento verificou-se presentes os requisitos para a concessão, ou seja, *fumus boni iuris* e o *periculum in mora* decorrentes da injustificada e ilegítima ação da requerida em obstar o fornecimento do medicamento para tratamento da autora, sendo que o cumprimento da medida liminar só se deu após contrição de ativos através de sistema SISBAJUD (ID 58395406), atendendo-se à prescrição médica.

Vislumbro, portanto, configurado, na espécie analisada, o dano material e moral reclamados.

Não se pode ignorar aqui os danos causados, diante da recusa da ré em fornecer o medicamento, de modo que a indenização é medida que se impõe.

Assim, reconhecido o dano moral, o próximo passo é a fixação do valor incialmente dos danos materiais. O valor que a autora teve que desembolsar para comprar os medicamentos devido ao descumprimento da requerida da medida liminar foi de R$ 4.404,79 (quatro mil quatrocentos e quatro reais e setenta e nove centavos).

Em relação aos danos morais deve ser levado em conta sua motivação, conseqüências e extensão, sem descuidar contudo, do caráter didático pedagógico.

E, com atenção ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, sem me olvidar do porte econômico das partes e do grau de desídia das rés e com o escopo de evitar enriquecimento sem causa, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende satisfatoriamente às balizas e diretrizes correntes para a fixação da indenização por danos morais, valor não tão elevado de modo que está longe de constituir fonte de enriquecimento sem causa.

Vale ressaltar ainda que se impõe o pagamento de multa por descumprimento de decisão de antecipação de tutela no importe de **R$ 136.000,00 (cento e trinta e seis mil reais).**

Ante o exposto, e pelo que mais dos autos consta, por entender indevida e ilegítima a irresignação das requeridas em autorizar o atendimento JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar a requerida a pagar a autora indenização por danos materiais o valor de R$ 4.404,79 (quatro mil quatrocentos e quatro reais e setenta e nove centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice do INPC-IBGE, ambos a incidirem a partir do ajuizamento da demanda; e em relação aos danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por considerar suficiente à compensação dos danos morais noticiados, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária, com base no índice do INPC-IBGE, a incidir a partir desta sentença de arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Condeno ainda a requerida ao pagamento de R$ 136.000,00 (cento e trinta e seis mil reais) a título de multa por descumprimento da tutela antecipada.

Custas e honorários pela parte sucumbente, os quais arbitro em 15% (quinze) por cento sobre o valor da condenação.

Publique-se e intimem-se via Pje.

SÃO LUÍS/MA, Quarta-Feira, 16 de novembro de 2022.

(documento assinado eletronicamente)

ANTÔNIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO
Juiz de Direito Auxiliar
NAUJ - Núcleo de Apoio às Unidades Judiciais
Portaria-CGJ - 4593/2022

IMPRIMIR GERAR PDF